

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 865/2533

นายประดิษฐ์ สาโรจน์

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นายบุญสินธุ์ เมืองสองชั้น

โจทก์

นางบุญเหลือหรือเหลือ ไชยเสนา

จำเลย

นายอุปลัมภ์ ดิษฐประสพ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยและผู้ร้องสอดได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 110,109)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้า
เกี่ยวข้อง

ระหว่างพิจารณา นายบุญสินธุ์ เมืองสองชั้น ร้องสอดว่าที่ดินพิพาทจำนวน 5 ไร่
เป็นของผู้ร้อง ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 5 ไร่ ตามรูปแผนที่พิพาท
จ.ล.ร.1 หมายเลข 4 เป็นของผู้ร้องสอดมีสิทธิครอบครอง ห้ามมิให้โจทก์และบริวาร
รบกวนการครอบครอง

โจทก์ฎีกาพร้อมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95,94)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ